Les institutions de la Ve République

Cours · Dès la 3e · 45 min de cours, 45 min de TD

Objectif : Savoir qui fait quoi : Président, Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel et justice.

La France est une République dont les règles sont fixées par la Constitution du 4 octobre 1958. On parle de Ve République. Son principe de base est la séparation des pouvoirs : personne ne doit pouvoir décider de tout, tout seul.

Trois pouvoirs distincts

Le pouvoir exécutif applique les lois et dirige l'action de l'État : c'est le Président de la République et le Gouvernement.

Le pouvoir législatif écrit et vote les lois : c'est le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le pouvoir judiciaire règle les litiges et sanctionne les infractions : ce sont les juges et les tribunaux. La Constitution prévoit que la justice est indépendante.

L'exécutif : le Président et le Gouvernement

Le Président de la République est élu par les citoyens au suffrage universel direct, pour 5 ans, et ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Il nomme le Premier ministre, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée nationale, peut proposer un référendum dans les cas prévus par la Constitution et il est le chef des armées.

Le Gouvernement est dirigé par le Premier ministre. Selon la Constitution, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il propose des lois (les projets de loi) et rédige les décrets. Il est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut le faire tomber par une motion de censure adoptée à la majorité absolue de ses membres.

Le législatif : le Parlement

L'Assemblée nationale compte 577 députés, élus au suffrage universel direct pour 5 ans, dans des circonscriptions.

Le Sénat compte 348 sénateurs, élus pour 6 ans au suffrage universel indirect : ce sont des élus locaux (les grands électeurs) qui votent. Il est renouvelé par moitié tous les 3 ans.

Le Parlement vote les lois, contrôle le Gouvernement (questions, commissions d'enquête, motion de censure) et vote le budget de l'État.

Le contrôle : Conseil constitutionnel et justice

Le Conseil constitutionnel compte 9 membres, nommés pour 9 ans non renouvelables : trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Il vérifie qu'une loi respecte la Constitution. Depuis 2010, un justiciable peut aussi soulever cette question devant un tribunal : c'est la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Les juges appliquent la loi dans des affaires concrètes. Ils ne font pas la loi et ne dépendent ni du Gouvernement ni du Parlement.

À retenir

- La Constitution de 1958 organise la Ve République.
- Séparation des pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire.

- Le Président est élu au suffrage universel direct pour 5 ans ; le Gouvernement est dirigé par le Premier ministre.
- Le Parlement (577 députés, 348 sénateurs) vote la loi et contrôle le Gouvernement.
- Le Conseil constitutionnel vérifie qu'une loi respecte la Constitution.

Vocabulaire

Constitution	Texte suprême qui fixe l'organisation des pouvoirs et les droits fondamentaux.
Suffrage universel direct	Tous les citoyens votent eux-mêmes pour désigner l'élu.
Suffrage indirect	Des élus (et non tous les citoyens) votent pour désigner l'élu.
Promulguer	Signer une loi votée pour la rendre officielle.
Dissolution	Fin anticipée du mandat des députés, suivie de nouvelles élections législatives.
Motion de censure	Vote par lequel l'Assemblée peut renverser le Gouvernement.

Pour aller plus loin

La Constitution sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/

Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/

Sénat : https://www.senat.fr/

Conseil constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/